

1500720-21.2022.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Samir Dancuart Omar

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... mato. Indagado se Bruno saberia do roubo, disse que não, que apenas ajudou na carona e quanto ao combustível. Em juízo, reconheceu a prática do roubo do veículo, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, sem nenhum tipo de "bala". Em nenhum momento Bruno sabia de sua intenção de praticar o roubo. Decidiu praticar o roubo porque sua mulher estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500720-21.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500720-21.2022.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2085960/2022 - 02º D.P. JACAREI, 17777463 - 02º D.P.

JACAREI, 531/22/515 - 02º D.P. JACAREI, 533/22/515 - 02º D.P. JACAREI, 2085960 -

02º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

BRUNO ALVARENGA PIRES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Samir Dancuart Omar

Vistos.

BRUNO ALVARENGA PIRES e KAUAN LIZ ALVES, este menor de 21 anos, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do Código Penal, porque no dia 27 de março de 2022, por volta das 10h, na Rua Odila Nogueira Moreira, nº 138, Bairro Bandeira Branca, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo em concurso, mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, o automóvel GM/Classic, placas FIZ-3416, cor preta, modelo 2013, pertencente à vítima Ricardo Rogério Moreira Pinto.

Narra a denúncia que os acusados combinaram de praticar o crime de roubo e, para

tanto, em seu veículo GM/Classic, placas EWT-8593, de cor preta, Bruno conduziu o comparsa Kauan e seguiu o veículo da vítima, motorista de aplicativo, por diversas ruas. Assim que a vítima parou seu carro, deixando um passageiro, Kauan de posse de uma arma de fogo desceu do carro do comparsa Bruno, abordou a vítima Ricardo, anunciou o assalto e a ameaçou com uma arma de fogo. A vítima, então, desceu do veículo, ao passo que Kauan nele ingressou, empreendendo fuga e sendo acompanhado pelo comparsa Bruno que lhe dava cobertura. A polícia militar foi acionada e localizou o veículo roubado entre árvores, às margens da Rodovia General Euryle de Jesus Zerbine, Kms 03-04. O acusado Kauan estava ao lado do veículo, mas conseguiu fugir a pé, sendo apreendido apenas o carro roubado. Na delegacia, o acusado Kauan confessou o crime (fls. 48) e o relatório de investigação com imagens do roubo, inclusive com registro do prévio acompanhamento do carro da vítima pelo veículo do acusado Bruno por diversas ruas (fls. 27/44) indicaria a participação de Bruno no delito.

A denúncia foi oferecida no dia 11 de julho de 2022 (fls. 104/106) sendo recebida em 12 de julho de 2022 (fls. 123/125). Na mesma ocasião foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

Os réus foram regularmente citados e apresentaram defesa preliminar, Bruno (fls. 175/185) e Kauan (fls. 203/205).

Durante a instrução ouviu-se a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final os réus foram interrogados.

Em debates, o representante do Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação dos réus nos termos da denúncia. A Defesa de Kauan deixou de postular a absolvição, em face da confissão do acusado, postulando o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes e, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. A defesa de Bruno, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas da autoria.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/09), Auto de Exibição Apreensão e entrega (fls. 10/11), Relatório de Investigação (fls. 27/44), Auto de Entrega (fls. 126), Laudo do Veículo (fls. 259/261), bem como pelos demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para o desfecho condenatório.

A autoria, de igual sorte, é inconteste e pode ser extraída da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu KAUAN LIZ ALVES, interrogado em solo policial, declarou que morava perto do rio Paraíba, local onde fora preso, e que, na data dos fatos, enquanto caminhava pela rua viu o carro de Bruno parado próximo à casa do "Jerry" que fica perto do rio. Assim, sabendo que o filho de Bruno mora no Bandeira Branca, questionou Bruno se ele iria buscar o filho naquele dia. Diante da resposta de Bruno, pediu uma carona para aquele bairro e, no meio do caminho, viu que o veículo da frente, um Corsa Classic, havia parado naquele instante na via, momento em que o declarante solicitou a Bruno que parasse o carro, pois desembarcaria por ali mesmo. Assim, saiu do carro, agradeceu a carona e rumou a pé para até o carro da vítima, onde anunciou o roubo portando um revólver 22, sem munição. Que após isso saiu na condução do veículo roubado e, no retorno do Bandeira Branca viu Bruno tentando acessar o bairro, momento em que deu sinal a Bruno, pedindo ajuda, pois o carro

estava sem combustível e apresentava falha. Que o veículo chegou a falhar e, assim, Bruno parou para ajuda-lo, oportunidade em que entrou no carro de Bruno e foram até o posto de gasolina, onde comprou combustível. Que Bruno deixou o declarante próximo ao veículo que ficou na via. Quando iria colocar gasolina no veículo roubado, a polícia militar apareceu e o declarante empreendeu fuga pelo pasto. Vendo que foi acionado o helicóptero águia da polícia militar, conseguiu se esconder em uma garagem do conjunto habitacional Bandeira Branca e lá ficou até as coisas se acalmarem, quando chamou um Uber para ir embora. Questionado disse que durante a fuga deixou cair o revólver no mato. Indagado se Bruno saberia do roubo, disse que não, que apenas ajudou na carona e quanto ao combustível. Em juízo, reconheceu a prática do roubo do veículo, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, sem nenhum tipo de "bala". Em nenhum momento Bruno sabia de sua intenção de praticar o roubo. Decidiu praticar o roubo porque sua mulher estava internada e o médico lhe disse que ela precisaria de um tratamento melhor. Diante dessa situação, por impulso, decidiu praticar o roubo. Estava com sua mulher no hospital e ficou com ela até de madrugada, recebendo a notícia do médico. No dia seguinte, foi seguindo a rua até a casa de Jerry, com a intenção de receber algum conselho dele pelo que estava passando. Nos fundos da casa, encontrou o Bruno e Jerry, pescando. Falou pelo o que estava passando e ele lhe disse que "Deus iria prover, para ficar em paz". Nisso, Bruno falou que iria buscar o filho dele no Bairro Bandeira Branca, diante disso pediu para ele lhe dar uma carona. Nessa hora já estava com o simulacro de arma que havia trazido de sua casa. Bruno não viu em nenhum momento esse objeto. Foi o depoente que disse o local para desembarque. Bruno não ficou parado esperando o depoente. Foi deixado por Bruno, ele saiu com o carro, o depoente se dirigiu a pé e praticou o crime. Pegou o carro roubado e foi em sentido Vila Garcia. No trajeto, saiu do bairro bandeira branca, aí o carro da vítima parou de pegar. Seguindo reto, conseguiu ver Bruno e começou a sinalizar para ele com buzina e pisca alerta. Ele parou e disse que não daria para ajudar porque tinha que pegar o filho dele. Ele ofereceu o galão para ajudar com a gasolina. Na delegacia disse que era uma arma calibre 22, pois expressou errado, porque ela não tinha "bala". Era uma imitação sem bala. Era arma de mentira. Por fim, disse que está arrependido do que fez.

O réu BRUNO ALVARENGA PIRES, interrogado em solo policial declarou que na data dos fatos estava pescando no fundo do rio Paraíba, na casa de um amigo, quando Kauan apareceu por lá e, enquanto conversavam, o declarante disse que iria ao Bandeira Branca buscar seu filho, momento em que Kauan pediu uma carona para o bairro. Durante o percurso, Kauan solicitou ao declarante que parasse em uma rua, pois ficaria por ali. Após Kauan desembarcar, o declarante seguiu seu rumo aos prédios para buscar seu filho. Acontece que durante o trajeto, Kauan apareceu conduzindo um carro e dando sinal luminoso na traseira do veículo do declarante, oportunidade em que tomou conhecimento que Kauan pedia ajuda para ir a um posto de gasolina, pois noticiava que seu carro estava acabando o combustível. Assim, colocou Kauan novamente no interior de seu veículo e deu uma carona a ele até o posto próximo. Por lá, Kauan comprou gasolina e retornou ao carro do declarante que, novamente, deu carona a ele até o carro que estava parado na via sem combustível. Após isso rumou até o CDHU do Bandeira Branca para buscar seu filho, pois já estava pré agendado com sua ex-esposa a visita. Após buscar a criança foi para casa com ele. Em sua residência almoçou e, por volta das 14:00 horas foi levar sua esposa ao trabalho, na Av. Avareí. Quando retornava para sua residência, foi abordado pela polícia militar que questionava a participação dele no roubo, oportunidade que foi conduzido para o plantão policial. Que não sabia que Kauan iria roubar um veículo e que apenas deu carona ao colega e prestou auxílio quando lhe foi pedido para a gasolina. Em juízo, também negou a acusação. Disse que não tinha ciência de que Kauan iria praticar o roubo e que não o viu com nada que evidenciasse tal intenção. Estava na casa de um amigo, no Jardim do Vale, pescando, algum tempo depois, Kauan apareceu e ficou lá com eles. Ele conhecia o dono da casa, que era seu amigo. Falou para esse amigo que iria buscar o filho, que já estava atrasado. Kauan perguntou onde seu filho morava e em seguida pediu uma carona. O depoente concordou e deu a

carona para Kauan. Chegando ao Bandeira um, entrou no bairro e deixou o Kauan. Saiu para ir ao Bandeira dois buscar seu filho e nesse momento recebeu uma ligação da mãe de seu filho. Encostou o carro para atender a ligação. Conversou com ela que disse que não estava no prédio, que tinha ido ao Bandeira 1 para buscar um uniforme de trabalho. Em seguida foi para fazer o retorno. Tempos depois Kauan dentro de um carro que passou a sinalizar para o depoente na pista. Pediu ajuda, dizendo que o carro dele havia acabado a gasolina. Falou para ele para irem ao posto mais próximo, para comprar gasolina e voltaria e o deixaria, por causa do filho. Deixou-o lá e voltou ao Bandeira 1. Não estranhou o fato de Kauan estar com o carro, pois ele não estava nervoso nem desesperado. O nome do dono da casa onde encontrou Kauan é Jerry. Estava lá porque ele o chamou para pescar, no mesmo dia dos fatos. Kauan chegou certo tempo depois, de uma hora aproximadamente. Ele é amigo de Jerry e mora na mesma rua. Quando Kauan pediu carona ele disse que iria no bairro Bandeira 1 e não disse o que faria lá. Em nenhum momento perseguiu o carro da vítima. Estava andando tranquilo na velocidade da via e tinha que ir para aquele lado. Já havia combinado há algum tempo que iria buscar seu filho. No posto Kauan não comentou nada sobre o que havia feito.

A vítima RICARDO ROGERIO MOREIRA PINTO, ouvida em solo policial, declarou que trabalha como motorista de aplicativo de transportes e que ao deixar um passageiro no local dos fatos foi abordado por um indivíduo que portando uma arma de fogo do tipo revólver, possivelmente de calibre .38, ordenou que desembarcasse do veículo e corresse, o que prontamente atendeu, tendo o indivíduo se evadido do local com o veículo. De imediato acionou a Polícia Militar e posteriormente foi informado acerca da localização do seu automóvel, sem qualquer dano. Informa que o indivíduo era de pele parda e alto. Em juízo, disse que trabalha como motorista do aplicativo 99 e que após deixar um passageiro passou a verificar se havia outra corrida para fazer. Nisso olhou para o celular quando levantou a cabeça para sair, se deparou com um rapaz ao seu lado, tirando a arma e dizendo desce e corre. Foi o que fez. Na sequência ligou no 190 e anunciou o roubo e eles foram atrás. Mais a frente acharam o carro, porque deve ter morrido e não conseguiu sair. Segundo os policiais o cara seguiu no mato e não foi localizado. O carro tinha combustível, mas possuía um dispositivo do tipo corta-corrente, por isso acredita que roubador não conseguiu levar o carro. Crê que na hora que ele saiu com o carro esse dispositivo acionou e ele percorre uma distância por segurança. O acionamento é automático. Seu carro não sofreu nenhuma avaria. Só um indivíduo anunciou o roubo. Só ficou sabendo do outro carro através das imagens. Chegou a ver a arma de fogo, pois viu o cabo e ele puxando. Não sabe detalhes da arma, se tinha tambor. Parecia ser um revolver 38.

A testemunha IRAÍLSON ALVES MARTINS, Policial Civil, ouvido em juízo, declarou que participou efetivamente do caso desde o início da investigação e junto com seu colega foram responsáveis pelo relatório de investigação. No caso, no dia 27.03 foi irradiado um roubo a um motorista de aplicativo. Tinham o local onde ocorreu o roubo e o suspeito teria empreendido fuga, abandonando o veículo subtraído. Foram até o local e verificaram que havia câmeras de segurança exatamente a frente no local onde ocorreu o roubo. Conseguiu verificar que o veículo da vítima estaciona e logo após o veículo suspeito para na esquina. O autor, Kauan, desembarca, sobe a pé e pratica o roubo. Também foi obtida a imagem de segurança na esquina de um comércio acima. Foi verificado que logo após o roubo o veículo que deu carona e cobertura, adentra a avenida e fica parado, esperando alguém ou alguma coisa. Logo após, o veículo roubado adentra na mesma avenida e ambos vão para o mesmo local. Também conseguiram informação de que o suspeito parou no posto de gasolina local para abastecer. Nas imagens do posto, visualizaram que o mesmo veículo deixa Kauan do outro lado da avenida do posto. E logo depois o veículo adentra o posto. Também foi possível verificar que o veículo de Bruno acompanha o veículo da vítima por um longo período, até adentrar na rua onde ocorreu o roubo. No mesmo dia Bruno foi abordado pela polícia militar e levado ao plantão policial onde deu declarações de que simplesmente havia dado carona a Kauan e de que não sabia que ele havia efetuado o roubo. Mas das imagens é possível verificar todo o apoio dando carona

para Kauan e após o crime. Não se recorda se a vítima chegou a fazer o reconhecimento de Kauan. Não é possível ver o emplacamento do veículo de Bruno pelas câmeras de segurança do local do roubo. Mas através da câmera do posto é possível ver o emplacamento. Kauan estava com as mesmas vestes do local do crime no posto. Foi possível verificar que o carro de Bruno deixa Kauan no posto e em seguida adentra o posto. Na dinâmica dos fatos, o carro da vítima foi deixado em região próxima, talvez por falta de gasolina. Testemunhas locais disseram que o mesmo indivíduo que deixou o veículo roubado foi o que esteve no posto. Não faz sentido o carro do Bruno ter ficado parado próximo ao local do roubo se não estivesse envolvido. Bruno alegou que simplesmente deu uma carona para o bairro Bandeira Branca. Mas não faz sentido através da análise das imagens. Declarou, por fim, que a participação do policial Perdigão foi a mesma que a sua nas investigações. Através das câmeras do CÔI e do posto de gasolina foi possível verificar a placa do carro de Bruno. Não foi localizada nenhuma arma de fogo. Acredita que seria possível visualizar um veículo a dois quilômetros de distância. Na parte da ponte é possível chegar a outra região. Passando um condomínio que existe ali, passa a ser a única possibilidade de acesso a zona norte. Foi informado que o filho de Bruno reside no bairro Bandeira Branca. Mas através das imagens, concluiu-se que se tratava de uma coincidência muito difícil de ocorrer, pelo fato do lapso temporal ficar muito fechado. Os carros seguem exatamente juntos quando o veículo roubado passa. Não foi informado por Kauan que Bruno teve participação.

A testemunha JUEX ANTONIO DE ALMEIDA, Policial Militar, na fase policial declarou que no dia dos fatos, estava com seu parceiro de farda SD PM Thiago Souza, em patrulhamento de rotina, quando foram destacados via COPOM para atendimento de roubo em andamento na Rua Odila Nogueira Moreira, altura do nº138, no bairro Bandeira Branca. Que ciente do monitoramento realizado pelo COI, acionou para realizar acompanhamento sentido à Rodovia. Que em conversa direta com o COI informou que havia dois veículos Corsa de cor preta que estavam sentido Guararema-SP, dirigindo-se para o local. Que ao se aproximarem do bairro, avistaram o CORSA de cor preta e Placa FIZ3416 estacionado e bem próximo estava um indivíduo, aos quais o declarante não se recorda das características físicas, porém foram as mesma informadas pela vítima e por um transeunte que estava no local. Que assim que o indivíduo visualizou a viatura empreendeu fuga para o matagal, adotando rumo ignorado. Que em buscas pelo local, foi acionado Águia e apoio de outras viaturas para tentar localizar, porém sem êxito. Em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava de serviço no momento do roubo. Como estava próximo, deslocaram-se ao local pela rodovia, onde se depararam com veículo próximo a uma mata fechada, com um indivíduo próximo. Quando conseguiram se aproximar, o indivíduo conseguiu fugir. Minutos depois, um senhor que estava próximo, disse que o indivíduo estava tentando colocar combustível. Foram até o posto e nas imagens visualizaram um outro veículo da mesma marca e cor, indicando que estariam juntos.

A testemunha da defesa ANA JULIA RAMOS MIRANDA DOS PASSOS, ouvida em juízo, disse que tem um filho de sete anos com o acusado Bruno. É ex-mulher de Bruno e tem amizade com ele atualmente apenas em razão do filho comum. Tinha combinado com Bruno que ele iria buscar o filho no dia dos fatos. Bruno costumava ligar antes de chegar, quando chegava na esquina, para que o filho descesse. Reside no bairro Bandeira Branca, nos prédios, mas no dia tinha ido ao bairro Bandeira 1 para pegar seu uniforme, porque iria trabalhar. E estava com seu filho Bruno iria buscar o filho naquele dia, mas como Bruno já estava atrasado, foi ao Bandeira 1 para buscar o uniforme para o trabalho que faria, e disse para ele encontra-la próximo à Igreja próximo aos prédios. Trabalha fazendo bicos, na época estava indo trabalhar na festa, FASBRA, pelo que se recorda. Indagada se seria FAPIJA o nome da festa, confirmou. Afirmou que trabalhou na parte dos brinquedos e pode comprovar. A depoente ligou para o Bruno do número da menina, porque estava sem internet e sem crédito. Só que depois ele não atendeu mais e não pegou o filho dele. Por isso, teve que deixar o filho com uma amiga próxima. Acredita que Bruno deve ter parado para atender a sua ligação. O regime de visitas é de quinze em quinze dias, mas ele

ajuda quando a depoente precisa.

A testemunha da defesa RAFAEL PELIZZOLA DA CUNHA, delegado de polícia responsável pelas investigações, afirmou que realmente tem uma das imagens que mostra um lapso temporal, mas a fls. 33 mostra que estão a distância de 31 segundos e outra em que estão a distância de 13 segundos. Durante o trajeto verifica-se que ora eles estão a distância maior e ora a distância menor. Por isso, acredita que nesses dois momentos seria possível a visualização. Na verdade, acredita que não houve perseguição, mas acompanhamento. Não foi colhida informação se já sabiam do trajeto da vítima ou não. O que foi demonstrado é que o veículo da vítima era acompanhado pelo veículo de um dos acusados. Pelo crime cometido e pela confissão, entendeu por bem o indiciamento de Bruno como partícipe. É possível que a distância mencionada pela defesa possa ter resultado de um semáforo fechado, ou coisa assim. Na figura 17, o veículo do acusado estaria a frente do veículo da vítima, isso ocorreu após o crime. Depois o veículo da vítima ingressa na av. Henrique Zerbine, o veículo dos autores para no acostamento, o veículo da vítima passa e o veículo de Bruno segue atrás.

Pois bem.

As provas colhidas durante a fase investigatória e em juízo são robustas, apontando os réus como sendo autores do crime de roubo duplamente majorado exatamente como descreveu a inicial acusatória.

A autoria de KAUAN no roubo advém de sua confissão espontânea, na qual a imputação constante da denúncia é parcialmente admitida, e do registro de suas imagens no momento exato do roubo e logo após a subtração em posto de combustível, conforme relatório de fls. 27/44.

A participação de BRUNO no delito também é inequívoca, considerando as provas que o apontam como o responsável pelo transporte de KAUAN ao local dos fatos e pelo auxílio prestado após a subtração, mediante apoio e condução do corréu até posto de combustível para viabilizar a continuidade do deslocamento do veículo roubado que havia apresentado falha de funcionamento.

Em que pese a negativa de BRUNO e a tentativa de isenção dele esboçada por KAUAN, revela-se absolutamente improvável que ambos não estivessem unidos na empreitada criminosa, considerando a própria dinâmica dos fatos e a ausência de prova segura do álibi apontado por BRUNO.

Com efeito, restou incontroverso que no dia dos fatos os acusados se encontraram na casa de um amigo em comum, chamado JERRY, à beira do rio Paraíba do Sul, ocasião em que KAUAN já estava na posse da arma de fogo empregada na subtração, segundo ele mesmo admitiu em interrogatório policial, um revólver calibre 22 desmuniado.

É bastante possível que nesta ocasião tenham acertado a prática do roubo e, em seguida, rumaram no veículo de BRUNO, o GM/Corsa Classic, preto, de placa EWT-8593 até o local dos fatos, onde KAUAN desembarcou e abordou a vítima, anunciando o assalto, mediante grave ameaça exercida com o emprego da arma mencionada.

Enquanto KAUAN praticava a subtração, BRUNO estacionou seu veículo nas imediações, conforme consta do relatório de fls. 27/44, devidamente ratificado pela testemunha IRAÍLSON ALVES MARTINS em juízo, a revelar que dava cobertura à ação de seu comparsa, absolutamente ciente da prática criminosa.

Em poder do veículo da vítima, GM/CORSA classic de placa FIZ-3416, KAUAN seguiu para o bairro Bandeira Branca, sendo seguido pelo veículo de BRUNO.

Através das câmeras de um comércio local, pode-se observar o veículo da vítima

GM/CORSA classic de placa FIZ-3416, conduzido por KAUAN, adentrando ao bairro Bandeira Branca, e logo em seguida, o veículo de BRUNO.

Após cerca de 4 minutos, o veículo de BRUNO deixa o bairro em sentido à Rodovia General Euryale de Jesus Zerbine e, logo em seguida, para no acostamento. Pouco tempo depois, o veículo da vítima, conduzido por KAUAN, é visto seguindo no mesmo sentido do veículo BRUNO.

Mais à frente, na mesma rodovia, o veículo subtraído começou a falhar, em razão do acionamento do sistema antifurto mencionado pela vítima RICARDO, o que motivou KAUAN a pedir ajuda ao comparsa que trafegava à sua frente, ao que tudo indica já com a intenção de lhe prestar auxílio, de modo a garantir o sucesso da empreitada criminosa.

KAUAN, então, entra no veículo de BRUNO e juntos rumam até o Posto de Combustível, onde KAUAN é deixado do outro lado da rua, provavelmente para não levantar suspeitas quanto à coautoria, mas logo na sequência, BRUNO ingressa no posto com seu veículo.

Em seguida, ambos deixam o posto de combustível em direção ao veículo subtraído, onde KAUAN é deixado, na tentativa de fazer o veículo funcionar com adição de combustível.

Ocorre que nesse ínterim, aparece nas imediações a viatura da polícia militar, já ciente do roubo, conforme relatado em juízo pela testemunha JUEX, o que faz com que KAUAN fuja do local, como por ele admitido.

BRUNO, certamente, também se dá conta da movimentação e deixa o local, sendo localizado posteriormente através da análise das imagens que registram a participação de seu automóvel.

É importante deixar claro, que BRUNO não nega em nenhum momento ter dado carona para KAUAN antes da subtração e depois, levando-o ao posto de combustível e de volta ao veículo roubado.

Alega apenas que não tinha ciência do roubo e que sequer desconfiou do fato de KAUAN estar transitando com um veículo após ter lhe dado carona até o bairro Bandeira.

Evidentemente, tal versão não pode prevalecer por ser inverossímil e não estar amparada em nenhum elemento de prova convincente.

Da mesma forma, a frágil tentativa de BRUNO de explicar a razão pela qual parou o veículo nas imediações de roubo após o desembarque de KAUAN.

O álibi de que estaria no referido bairro para buscar o filho para visita é evidentemente falso, na medida em que referida visita sequer ocorreu no dia dos fatos, diferentemente do que Bruno afirmara em seu interrogatório policial (fls. 46), conforme reconhecido pela própria mãe da criança em juízo.

Observe-se que o fato de a mãe da criança ter confirmado a realização de ligação para BRUNO em nada altera esse quadro, na medida em que não se mostra incompatível com a participação dele na empreitada criminosa. Aliás, ela afirma que estava com o filho naquele dia e que o deixou com uma amiga próxima, por conta de um trabalho, e que a despeito do contato prévio para a realização da visita e da ligação, a visita não ocorreu, a contrariar a versão apresentada por BRUNO na delegacia.

Por outro lado, a tentativa da defesa de desqualificar a prova acusatória, sobretudo o relatório policial elaborado com base nas imagens obtidas de

residências, comércios locais e do COI, ao argumento de que não teria havido prévio acompanhamento ou perseguição do veículo da vítima antes da subtração, por conta das distâncias dos veículos verificadas em algumas das imagens, também não merecer acolhimento.

Isso porque, diante dos elementos já mencionados que evidenciam de forma clara a existência do concurso de agentes para a prática do roubo, apresenta-se como indiferente se ocorreu ou não o acompanhamento prévio do veículo da vítima pelo veículo de BRUNO.

Ora, ainda que o alvo do roubo tenha sido definido apenas momentos antes da subtração e não da forma como mencionado no relatório policial, com prévio acompanhamento pelas ruas da cidade, fato é que há evidências claras de que BRUNO já sabia da intenção do comparsa, como acima explanado.

A prova é, pois, segura e autoriza a condenação de ambos os réus pelo crime de roubo em concurso de agentes.

De resto, a qualificadora de emprego de arma de fogo restou comprovada.

É fato que não houve apreensão da arma utilizada, contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que na ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). PRESCINDIBILIDADE. O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016).

"Em sede de roubo, é irrelevante para a configuração da qualificadora do emprego de arma, a apreensão e perícia do instrumento, desde que os depoimentos colhidos não deixem dúvidas quanto a seu emprego" (RJDACRIM 31/284).

No presente caso, além do relato da vítima que afirma ter visto a arma de fogo parecida com um revólver calibre 38, tem-se a confissão extrajudicial de KAUAN no sentido de que arma utilizada era um revólver calibre 22, embora desmuniado.

Observe-se que a tentativa de retratação de KAUAN em juízo revelou-se inconsistente e frágil, observando-se inclusive sua evidente insegurança quando afirmou que o instrumento empregado consistia de simulacro, referindo-se ao fato de estar sem "bala" ou munição.

Não é demais mencionar que o reconhecimento da alegação defensiva no sentido de que o instrumento empregado seria simulacro ou arma desmuniada dependeria da apreensão do artefato ou ainda da perícia técnica para a aferição da ausência de seu potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento, e cujo ônus seria da própria defesa.

Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2º-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do Código Penal. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma desmuniada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos. Todavia, "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal." (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 05/06/2009). Na espécie, caberia ao paciente demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo, o que não ocorreu na situação narrada na inicial (EResp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de 6/4/2011). III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EResp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018. Nesse diapasão: HC n. 508.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/06/2019; AgRg no HC n. 473.117/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/02/2019; HC n. 369.630/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2016; e HC n. 214.150/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 665.770/GO, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despcienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Portanto, os réus devem ser condenados pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Passo agora à fixação da pena, observando o critério trifásico exigido pelo Código Penal em seu art. 68.

Para o réu BRUNO ALVARENGA PIRES.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a incidência de duas qualificadoras para o delito (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), tornando mais grave a imputação, e, diante da recentíssima interpretação dada ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.408-DF (22.09.2020), quando há o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo com outra prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, considero o concurso de agentes nesta fase, majorando a pena base em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.406-DF, Relator Min Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020).

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a dupla reincidência específica do réu (Proc. 00049992-16.2014.8.26.0292 e Proc. 0011078-37.2013.8.26.0292, ambos da 2ª Vara Criminal de Jacareí (fls. 115/118), motivo pelo qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/5, resultando em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, além de 13 dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconhecida a qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13654/2018, aumento a pena acima estabelecida em mais 2/3, totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 22 dias-multa. Não há causas de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Mesmo aplicado o disposto no artigo 387, §2º, do Código Penal, não há que se cogitar da fixação de regime menos gravoso, pois o lapso da prisão cautelar não supera o percentual exigido para a progressão na hipótese (30% da pena, conforme artigo 112, inciso IV, da LEP).

Por fim, cada dia-multa deve ser fixada no mínimo legal, considerando a inexistência de elementos idôneos sobre as condições financeiras do réu.

Para o réu KAUAN LIZ ALVES

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a incidência de duas qualificadoras para o delito (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), tornando mais grave a imputação, sem prejuízo dos maus antecedentes

dos réus e, diante da recentíssima interpretação dada ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.408-DF (22.09.2020), quando há o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo com outra prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/6, ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.406-DF, Relator Min Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020).

Na segunda fase de aplicação da pena reconheço as atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea (ainda que integral) para do réu, pelo que reduzo a pena ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Não há circunstancias agravantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconhecida a qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13654/2018, aumento a pena acima estabelecida em mais 2/3, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "a" c.c. §3º, do Código Penal.

Mesmo aplicado o disposto no artigo 387, §2º, do Código Penal, não há que se cogitar da fixação de regime menos gravoso, pois o lapso da prisão cautelar não supera o percentual exigido para a progressão na hipótese (25% da pena, conforme previsão do artigo 112, inciso III, da LEP).

Por fim, cada dia-multa deve ser fixada no mínimo legal, considerando a inexistência de elementos idôneos sobre as condições financeiras do réu.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia para o fim de: 1) CONDENAR o réu BRUNO ALVARENGA PIRES, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, no mínimo unitário; e 2) CONDENAR o réu KAUAN LIZ ALVES, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Como responderam ao processo presos e continuam presentes os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, nego aos réus o direito de apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, procedam-se às comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos dos réus.

P.I.C.

Jacarei, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA